

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง คำ ตา แก้ว แดง หรือ ทอง แปลง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 79/2536

โจทก์

นาย เขียม ทอง แปลง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 209, มาตรา 249

ระหว่างจำเลยถูกฟ้องคดีจำเลยไม่ได้อยู่บ้านตามฟ้องแต่ได้เดินทางไปค้าขายต่างจังหวัดไม่ทราบว่าจะถูกโจทก์ฟ้อง เมื่อจำเลยกลับจากต่างจังหวัด หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว จึงทราบว่าถูกฟ้อง การที่จำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การและไม่ได้มาศาลในวันนัดพิจารณาจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา โจทก์ฎีกาว่าในเดือนสิงหาคม 2532 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากถูกฟ้องแล้วโจทก์จำเลยได้ไปทำการไต่ถามเรื่องที่ดินถูกฟ้องที่บ้านมารดา จำเลยย่อมทราบถึงการถูกฟ้องในวันนั้นแล้ว เมื่อโจทก์มิได้กล่าวไว้ในคำคัดค้านชั้นขอพิจารณาใหม่จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า สัญญาซื้อขายที่ดิน ระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นโมฆะให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนและให้จำเลยส่งมอบ น.ส.3ก. ให้โจทก์ จำเลยไม่ยื่นคำให้การและไม่ได้มาศาลในวันนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ให้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี และได้มีการส่งคำบังคับให้จำเลยทราบแล้ว

จำเลยยื่นคำร้องว่า มิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาจำเลย และภรรยาไปค้าขายอยู่ต่างจังหวัด จึงไม่ทราบว่าถูกฟ้อง หากจำเลยมีโอกาสนยื่นคำให้การและนำพยานเข้าสืบแล้วจะเป็นฝ่ายชนะคดีโจทก์ได้ ขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องแล้ว จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วเห็นว่า จำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา และมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าโจทก์กับจำเลยเป็นพี่น้องกันจำเลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 11หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหว้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นบ้านมารดาโจทก์จำเลย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2532 โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ระบุที่อยู่จำเลยตามทะเบียนบ้านดังกล่าววันที่ 8 กรกฎาคม 2532 เจ้าหน้าที่เดินหมายของศาลไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย ณ ที่อยู่ตามฟ้อง ไม่พบจำเลย เจ้าหน้าที่จึงปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ จำเลยมิได้ยื่นคำให้การศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2532 และในวันที่ 5 กันยายน 2532 ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี วันที่ 22 กันยายน 2532 จำเลยมายื่นคำร้องขอให้พิจารณา

คดีใหม่อ้างว่าไม่ทราบว่าจะถูกฟ้องปัญหาว่าจำเลยทราบว่าจะถูกฟ้องเมื่อใด จำเลยมีนาย สุวรรณ เชื้อทองกำนัน นายสมร ทองแปลง สารวัตรกำนัน มาเบิกความประกอบตัว จำเลยว่า เดิมจำเลยอยู่กับมารดา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2531 จำเลยย้ายออกจากบ้าน มารดาไปอยู่บ้านของจำเลยเองซึ่งปลูกใหม่ใกล้กับบ้านนายสมร ทองแปลง แต่ยังไม่มีย้ายบ้านจึงไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านไปด้วย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 จำเลย กับภริยาไปขายตุ้มหูที่จังหวัดขอนแก่นเพราะช่วงนั้นฝนแล้ง ทำนาไม่ได้ กลับมาจาก จังหวัดขอนแก่น วันที่ 10 กันยายน 2532 จึงทราบจากนายสมร ทองแปลงผู้ดูแล บ้านแทนว่าจะถูกฟ้อง นายสุวรรณ เชื้อทอง และนายสมร ทองแปลงเป็นญาติทั้งสอง ฝ่าย เป็นพนักงานฝ่ายปกครองไม่มีสาเหตุกับฝ่ายใดโจทก์เองก็ยอมรับว่าพยานทั้งสองเป็นคนซื่อตรง จึงน่าจะเชื่อว่าพยานทั้งสองดังกล่าวเบิกความไปตามความจริง ส่วน โจทก์นั้น นอกจากนำสืบไม่ได้สืบปฏิเสธว่า จำเลยไม่ได้ไปขายตุ้มหูต่างจังหวัด ตามที่จำเลยนำสืบแล้ว พยานโจทก์บางปากกลับเบิกความเจือสมข้อนำสืบของจำเลย เช่น นางสุธา นายแดง และโจทก์เบิกความว่า นอกจากจำเลยจะมีอาชีพทำนาแล้วยังมีอาชีพค้าขายตุ้มหูด้วยและบางครั้งก็เดินทางไปค้าขายต่างจังหวัด เช่นนี้ เห็นว่า พยานหลักฐานจำเลยมีน้ำหนักดีกว่าพยานโจทก์ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่จำเลย นำสืบว่าระหว่างจำเลยถูกฟ้องคดีนี้จำเลยไม่ได้อยู่บ้านตามฟ้อง ได้เดินทางไปค้าขาย ต่างจังหวัดไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง กลับจากต่างจังหวัดหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษา แล้ว จึงทราบว่าถูกฟ้อง ดังนั้น การที่จำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การและไม่ได้มาศาลในวัน นัดพิจารณา จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาส่วน ข้อที่โจทก์ฎีกาว่าในเดือนสิงหาคม 2532 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากถูกฟ้องแล้วโจทก์ จำเลยได้ไปทำการไต่ถามเรื่องที่ดินที่ถูกฟ้องคดีนี้ที่บ้านมารดา จำเลยยอมทราบ ถึงการถูกฟ้องในวันนั้นแล้ว ข้อนี้โจทก์มิได้กล่าวไว้ในคำคัดค้านชั้นขอพิจารณาใหม่ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบมาตรา 247ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>